Conf. cu originalul

**Parlamentul României**
**Camera Deputaţilor**
**Comisia pentru transporturi și infrastructură**
**Tel. 021.414.1238 e-mail cp26@cdep.ro**

**Data: 27.04.2023**

**Nr. 4c-4/120/**

# PROCES-VERBAL
## al lucrărilor ședinței Comisiei pentru transporturi și infrastructură din ziua de 24 aprilie 2023

Comisia pentru transporturi și infrastructură și-a desfășurat lucrările ședinței în data de 24 aprilie 2023.

La ședință și-au înregistrat prezența următorii deputați: Cătălin Drulă (USR), Andrei Alexandru-Ioan (PNL), Banias Mircea Marius (PNL), Marian Mina (PSD), Mircea Florin (PSD), Amet Varol (Minorități naționale), Benedek Zacharie (UDMR), Laurențiu-Daniel Marin (PSD), Emil Florin Albotă (PSD), Ștefan Iulian Lőrincz (USR), Dumitru-Lucian Lungoci (PSD), Cristian-Paul Ichim (Neafiliați), Ion-Marian Lazăr (USR), Paraschiv Rodica (PSD), Pop Darius (AUR), Cristina Camelia Rizea (Neafiliați), Stoica Ciprian-Titi (AUR), Șerban Ciprian-Constantin (PSD), George Șișcu (PNL), Toma Vasilica (PSD).

Înlocuitori: domnul deputat Mărculescu Dumitru a participat în locul domnului deputat Stoica Ștefan-Bucur (PNL) și domnul deputat Giugea Nicolae a participat în locul domnului deputat Bode Lucian Nicolae (PNL).

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea:

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii: domnul Gabor Sandor, secretar de stat.
- Ministerul Afacerilor Interne: domnul Adrian Voican, secretar de stat, domnul Petrache Marius, sef serviciu, domnul Sîrbu Irinel, consilier juridic și domnul Popa Alexandru, ofițer specialist Inspectoratul General al Poliției Române.

Lucrările ședinței au fost conduse de președintele comisiei, domnul deputat Cătălin Drulă.

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:

1. **PLx 580/2022 –** Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice*) – republicată (dezbatere pe fond).
2. **PLx 683/2022 -** Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative (dezbatere pe fond).
3. **PLx 375/2021 -** Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România (dezbatere pe fond).
4. **Plx 273/2021** - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.96 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările şi completările ulterioare (dezbatere pe fond).
5. **PLx 642/2022** - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (dezbatere în vederea avizării).

La începutul ședinței, domnul președinte Cătălin Drulă a solicitat domnului Benedek Zacharie, secretar al Comisiei pentru transporturi și infrastructură, confirmarea întrunirii cvorum-ului necesar pentru desfășurarea ședinței. Cvorum-ul fiind îndeplinit a început desfășurarea ședinței.

Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot aprobarea ordinii de zi. Nefiind observații sau propuneri din partea membrilor comisiei cu privire la structura ordinii de zi, aceasta a fost aprobată în unanimitate.

**La primul punct al ordinii de zi (PLx 580/2022),** domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ al proiectului de lege. Domnul președinte Cătălin Drulă a oferit cuvântul domnului deputat Cristian Ichim, inițiator al proictului legislativ, care a declarat că a depus această inițiativă având în vedere necesitatea modernizării legislației pentru obținerea permisului auto. Principalele puncte avute în vedere au fost:

- ✓ Posibilitatea de susține examenul teoretic și practic oriunde în țară;
- ✓ Participarea instructorului auto în cadrul comisie de examinare.

Conform domnului deputat, amendamentele depuse reduc forma inițiala, cu accent pe faptul că solicitantul poate opta separat pentru susținerea cursurilor și examenului teoretic, ulterior putându-se adresa unei școli de șoferi pentru cursurile practice. În final, a adăugat că abordarea propusă în proiect reprezintă o practică comună în multe state europene.

În continuare a luat cuvântul domnul Adrian Voican, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Acesta a menționat ca ministerul nu susține proiectul de lege, însă susține parțial amendamentele depuse. Pentru a motiva nesusținerea proiectului și a amendamentelor propuse, domnul secretar de stat l-a nominalizat să ia cuvântul pe domnul Sîrbu Irinel, consilier juridic în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Domnul Sîrbu Irinel a declarat că motivul principal pentru care nu este susținut proiectul de lege este acela că acesta nu conduce la o îmbunătățire clară a susținerii examenului pentru obținerea permisului de

conducere, efectele fiind practic aceleași cu ceea ce se întâmplă în prezent, chiar dacă se modifică pe alocuri procedura. A oferit și un exemplu referitor la eliminarea fișei medicale momentul susținerii probei teoretice, susținând că după ce cetățeanul urmează cursurile de pregătire, achită taxele, susține proba teoretică și este declarat admis, ulterior poate constata ca a fost declarat inapt din punct de vedere medical. Un astfel de mecanism, susține acesta, creează premisele prezentării la probele teoretice a unui număr sporit de candidați, parte din aceștia neîndeplinind condițiile minime pentru a obține permisul de conducere.

Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat care este procentul candidaților respinși pe baza fișei medicale.

Domnul Sîrbu Irinel a răspuns că nu deține aceste date, dar estimează că procentul este sub 15%. În continuarea expunerii de motive a dorit să menționeze că în legătură cu propunerea de separare a examenului teoretic de cel practic, nu vede o îmbunătățire considerabilă a timpilor de așteptare. Ceea ce se încearcă la nivelul  Ministerului Afacerilor Interne este creșterea personalului care asigură examinarea.

Domnul Benedek Zacharie a intervenit și a declarat că nu este clar de ce nu se dimensionează structura astfel încât tinerii să nu mai aștepte 2-3 luni până la susținerea examenului practic după susținerea celui teoretic. În plus, nu înțelege de ce, de exemplu, un student din Cluj, care a susținut examenul teoretic și apoi se muta la facultate în București, nu poate susține examenul practic în altă localitate, având în vedere ca se discuta tot mai mult despre mobilitate.

Domnul Sîrbu Irinel a răspuns subliniind că în ultimii ani a fost suplimentat personalul Ministerului Afacerilor Interne și termenele dintre examene sunt în continuă scadere în majoritatea județelor, cu câteva excepții unde termenele sunt de 66, 60 sau 56 de zile.

Domnul președinte Cătălin Drulă a dorit să întrebe dacă noile prevederi încurcă activitatea actuală de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

Domnul Sîrbu Irinel a menționat doar problema fișelor medicale de la proba teoretică când candidatul poate fi declarat inapt după susținerea examenului teoretic.

Domnul deputat Toma Vasilică a luat cuvântul și a solicitat enumerarea măsurilor avute în vedere de către Ministerul Afacerilor Interne pentru remedierea acestor întârzieri la susținerea probelor pentru obținerea permisului de conducere și care este timpul de așteptare între susținerea probei teoretice și a celei practice.

Domnul Sîrbu Irinel a declarat că este în lucru un proiect de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, prin care se urmărește reglementarea aspectului privind susținerea examenul teoretic oriunde în țară. Cu privire la timpul de așteptare între susținerea probei teoretice și a celei practice, la Iași acesta este de 86 de zile.

Domnul vicepreședinte Andrei Alexandru Ioan a intervenit și a menționat că se aștepta ca cineva din conducerea  Ministerului Afacerilor Interne să răspundă în fața comisiei la intrebarile adresate din partea membrilor acesteia. De asemenea, a întrebat când a fost domnul Sîrbu Irinel ultima data în teritoriu sau cineva din conducerea  Ministerului Afacerilor Interne, la o directie de permise auto, pentru a vedea realitatea din teren.

Domnul secretar de stat Adrian Voican a luat cuvântul și a declarat că preocuparea Ministerului Afacerilor Interne a fost de a veni în fata comisiei cu persoane cât mai pregătite și faptul că nu se poate veni de fiecare dată cu directorii direcțiilor responsabile este cauzat de faptul că sunt mai multe ședinte ale comisiilor permanente de a nivelulo Parlamentului în același timp.

Domnul președinte Cătălin Drulă a propus supunerea la vot a amendamentelor, acestea fiind adoptate în unanimitate. În continuare, a supus la vot un raportul preliminar de adoptare cu amendamente admise, **rezultatul votului fiind în unanimitate pentru**.

**La al doilea punct al ordinii de zi (PLx 683/2022),** domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ al proiectului de lege. Președintele

comisiei a oferit cuvântul domnului Adrian Voican, secretar de stat, reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, în vederea expunerii punctului de vedere cu privire la proiectul de lege dezbătut.

Domnul Adrian Voican a declarat că actul normativ propus este susținut de Guvern împreună cu amendamentul depus de domnul deputat Lazar Ion-Marian.

Domnul presedinte a supus la vot adoptarea amendamentului propus, acesta fiind admis cu unanimitate de voturi.

Domnul presedinte a supus la vot un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege, acesta fiind admis cu unanimitate de voturi pentru.

**La al treilea punct al ordinii de zi (PLx 375/2021),** domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ al proiectului de lege.

Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot un raport de respingere al proiectului de lege, rezultatul fiind votat în unanimitate cu pentru.

**La al patrulea punct al ordinii de zi (PLx 273/2021),** domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ al proiectului de lege.

Președintele comisiei a oferit cuvântul domnului Adrian Voican, secretar de stat, reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, în vederea expunerii punctului de vedere cu privire la proiectul de lege dezbătut.

Domnul Adrian Voican a declarat că proiectul actul normativ propus nu este susținut de Guvern.

Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot un raport de respingere al proiectului, rezultatul fiind de 2 voturi împotriva și 19 voturi pentru, fiind astfel votat un raport de respingere.

**La al cincilea punct al ordinii de zi (PLx 642/2022),** domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ al proiectului de lege, dar din lipsa reprezentanților Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, invitați la lucrările ședinței, a fost votată cu unanimitate de voturi amânarea dezbaterii proiectului pentru 2 săptămâni.

Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt și nici alte subiecte pe ordinea de zi a ședinței, domnul președinte Cătălin Drulă a declarat ședința închisă.

**PREȘEDINTE,**
**Cătălin Drulă**

**SECRETAR,**
**Zacharie Benedek**

Anca Lazăr, consilier